

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 08

La loi 43-13 Exercice des professions infirmière



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- 🛡️ L'infirmier est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilitent, des soins infirmiers à titre **préventif, curatif** ou **palliatif**,
- 🛡️ L'infirmier dispense également, dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à **assurer l'hygiène** et le **confort** du malade.
- 🛡️ Il participe, en outre, aux actions de **planification, d'encadrement, de formation, de gestion** et de **recherche** en soins infirmiers.
- 🛡️ La profession infirmière s'exerce en fonction du **diplôme** détenu par le professionnel concerné et dans la limite des **compétences** acquises au cours de la **formation de base** ou de la **formation continue**, en qualité d'infirmier polyvalent, d'infirmier en anesthésie réanimation, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en gériatrie, d'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs, d'infirmier en maladies chroniques ou d'infirmier en pédiatrie, en médecine néonatale et des prématurés.
- 🛡️ **L'infirmier exerce sa profession**
 - ❖ Soit sur prescription médicale.
 - ❖ Soit sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin.
 - ❖ Soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui lui sont propres.
- 🛡️ Les actes propres aux infirmiers et ceux **ne peuvent être effectués** que sur **prescription** d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration. Après consultation de l'association professionnelle et du conseil national de l'Ordre national des médecins.
- ✓ **L'infirmier polyvalent** dispense des soins infirmiers globaux aux individus de tous âges, malades ou bien-portants, aux familles ou aux membres d'un groupement de personnes.
- ✓ **L'infirmier en anesthésie réanimation** accomplit des actes d'anesthésie ou de réanimation des patients, sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin spécialiste en anesthésie réanimation.
- ✓ **L'infirmier en psychiatrie** assure des prestations de prévention et de soins aux personnes atteintes de troubles psychiques ou mentaux.
- ✓ **L'infirmier en gériatrie** dispense des soins curatifs ou palliatifs adaptés à l'état de santé des personnes âgées.

- ✓ **L'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs** assure la prise en charge paramédicale des patients admis en urgence et nécessitant une surveillance permanente et des soins appropriés.
- ✓ **L'infirmier en maladies chroniques** dispense des soins curatifs ou palliatifs aux personnes atteintes des maladies chroniques.
- ✓ **L'infirmier en maladies infantiles et des prématurés** dispense des soins préventifs, curatifs ou palliatifs aux enfants, aux nouveau-nés et aux prématurés.

En cas de nécessité, la spécialisation ne peut être invoquée par l'infirmier pour refuser de prêter assistance ou fournir des prestations appartenant à une autre spécialité infirmière

Les professions infirmières **s'exercent** soit dans le **secteur public**, au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, **soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif**

Dans le secteur public, l'infirmier accomplit ses actes sous **l'encadrement de sa hiérarchie** et suivant les directives techniques édictées par l'autorité gouvernementale compétente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'infirmier, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l'exercice de sa profession au **respect des principes de moralité, de dignité, de probité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle**.

Il est également tenu au **secret professionnel** dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation s'étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privés préparant à un diplôme permettant l'exercice de l'une des professions infirmières.

L'exercice De La Profession Infirmière Dans Le Secteur Prive

Les Modes D'exercice

La profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé, soit sous la forme libérale à titre individuel, soit dans le cadre du salariat.

Toutefois, les **professions** des infirmiers en anesthésie réanimation, en psychiatrie, en soins d'urgence et soins intensifs, en maladies infantiles, en ce qui concerne les prématurés **ne peuvent**

être exercées que dans le cadre du salariat auprès d'un médecin, d'une clinique ou d'un établissement assimilé à cette dernière.

L'exercice de la profession d'infirmier en qualité de salarié doit **faire l'objet d'un contrat de travail** écrit, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le **contrat de travail** doit **stipuler** que l'exercice de la **profession** concernée **s'effectue** conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Pour l'exercice en **commun** des **professions d'infirmiers polyvalents et en gériatrie**, deux ou plusieurs infirmiers de la même profession doivent se constituer en société régie par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats.

La société, créée conformément au premier alinéa ci-dessus, doit avoir pour **seul** objet l'exercice de la profession par **les associés** dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la **dénomination** de société civile professionnelle.

Le siège de la société correspond au local professionnel des associés.

Tous les associés doivent **élire domicile** professionnel au local exploité en commun.

Un infirmier ne peut être associé dans plus d'une société

La gérance du local professionnel exploité en commun doit être assurée par l'un des associés désignés dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société.

L'autorisation d'exercice en commun de la profession dans le local concerné est accordée **nominativement à chacun des associés**.

La responsabilité des actes accomplis au sein dudit local incombe à l'infirmier qui les a prodigués.

Les actes constitutifs de la société ne doivent comporter sous peine de nullité, aucune clause contraire aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ou aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle des associés y exerçant.

- ❖ Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui désire changer de mode d'exercice, doit en **demander l'autorisation** à **l'administration** qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée.

- ❖ Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié doit, en cas de changement d'employeur, en faire **déclaration** dans, la **quinzaine**, à **l'administration** qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée et en informer l'Ordre national des infirmiers s'il existe.

Les Conditions D'exercice

Art 20, L'exercice de la profession infirmière est subordonné à **l'obtention** d'une **autorisation délivrée** par **l'administration** après avis du conseil national de **l'Ordre national des médecins** et de **l'Ordre national des infirmiers** s'il existe, et au vu d'un dossier dont la composition et les modalités de dépôt sont fixées par voie réglementaire.

L'autorisation est délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1- être de nationalité marocaine.

2- être titulaire de l'un des titres ou diplômes ci-après :

- Diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales, section **infirmier** polyvalent, **infirmier** en psychiatrie, **infirmier** en anesthésie réanimation, **infirmier** en gériatrie ou **infirmier** en soins d'urgence et soins intensifs **délivré** par l'un des **instituts de formation aux carrières de santé (IFCS OU ISPITS)** relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes réglementaires en vigueur.
- Diplôme de licence dans la filière **soins infirmiers** délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé **ISPITS** relevant du ministère de la santé, ou par un établissement d'enseignement supérieur public marocain, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Diplôme **délivré** par un **établissement d'enseignement supérieur privé**, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des spécialités relevant de l'une des filières accréditées, sanctionnant des études d'une **durée d'au moins trois ans** effectuées avec succès **après obtention du baccalauréat ou BAC +3**.
- Diplôme **délivré** par un **établissement de formation professionnelle privée**, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des spécialités

relevant de l'une des filières qualifiées, sanctionnant des études d'une **durée d'au moins trois ans** effectuées avec succès après obtention du baccalauréat.

3- N'avoir encouru aucune **condamnation** devenue définitive pour les **faits**.

4- Fournir un **certificat médical** attestant de leur **aptitude physique** et **mentale** à exercer la profession.

En outre, lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, elle doit :

1- résider au Maroc en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières,

2- être :

- Soit ressortissante d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention, par laquelle les infirmiers ressortissants de l'un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat la profession d'infirmier, ou y applique le principe de la réciprocité en la matière.
- Soit conjointe d'un citoyen marocain.
- Soit née au Maroc et y avoir résidé, d'une manière continue, pendant une durée de 10 ans au moins

3- ne pas être inscrite à un Ordre étranger d'infirmiers ou justifier de sa radiation si elle y est inscrite.

Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle l'infirmier entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exercice.

Le refus de l'autorisation doit être motivé.

La **liste des infirmiers autorisés à exercer**, dans le **secteur privé**, est publiée au **Bulletin officiel** chaque année par l'administration.

Les Lieux D'exercice Sous La Forme Libérale

Le local professionnel

L'ouverture du local professionnel est **subordonnée** un **contrôle** effectué par **l'administration**, en présence d'un représentant de **l'Ordre national des infirmiers**, s'il existe, qui peut émettre des réserves et des observations qu'il juge utiles, et qui sont consignées dans un procès-verbal dressé à l'issue de la **visite** du **contrôle**, et ce pour s'assurer de la conformité du local aux conditions prévues par la présente loi et aux normes **d'hygiène**, de **sécurité** et de **salubrité**, ainsi qu'aux normes **techniques** des **équipements** nécessaires et du **personnel** pour l'accomplissement des actes de la profession infirmière, fixées par voie réglementaire.

En cas de conformité du local aux normes précitées, **l'administration délivre** à **l'infirmier** concerné **l'autorisation d'exercer**. Dans le cas contraire, elle l'invite à se conformer auxdites normes. L'autorisation **ne peut être délivrée** avant qu'un **nouveau contrôle** n'ait été effectué et permis de constater la réalisation des **travaux d'aménagement** ou complément d'équipements demandés.

Le contrôle visé ci-dessus est effectué et l'autorisation délivrée dans un délai de **30 jours**, à compter de la date du **dépôt** de la **demande d'ouverture** du local, ou de **l'information** de **l'administration** de l'accomplissement des travaux d'aménagement ou d'équipements.

Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure.

L'inspection Des Locaux Professionnels

Art 24, Les locaux d'exercice des professions infirmières polyvalents et en gériatrie, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées, au **moins une fois tous les 5 ans** sur la base d'un programme **annuel** établi par l'administration, par une commission composée des fonctionnaires assermentés relevant de l'autorité gouvernementale compétente, d'un représentant du conseil régional de l'Ordre national des médecins concerné et d'un représentant de l'Ordre national des infirmiers s'il existe.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de la commission, le **jour fixé pour l'inspection**, les inspecteurs assermentés présents procèdent aux inspections en signalant l'absence dudit membre dans le rapport.

A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres de la commission d'inspection dressent un procès-verbal dont ils paraphent toutes ses pages et signent à la dernière page, L'autorité gouvernementale compétente doit recevoir, dans un **délai maximum de 8 jours**, ledit procès-verbal dont elle adresse une copie au président du conseil régional de l'Ordre national des médecins concerné et à l'Ordre national des infirmiers s'il existe.

Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est **relevé une infraction**, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local professionnel, ou, en cas d'association, aux infirmiers concernés, le rapport motivé établi par la commission ayant effectué l'inspection, assorti d'une mise en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées.

Si à **l'expiration dudit délai**, il **n'est pas déféré** à la mise en **demeure**, l'autorité gouvernementale compétente doit saisir le ministère public aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits constatés.

Lorsque l'infraction constatée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à la **sécurité** des patients, ladite autorité gouvernementale compétente peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner.

Des Règles D'exercice

Aucun infirmier **autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer** concurremment **une autre activité professionnelle**, même dans le cas où il serait titulaire d'un titre ou diplôme lui en conférant le droit.

La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être **utilisés par les personnes autorisées** à exercer l'une des professions infirmières sous la forme libérale dans **le secteur privé** est fixée, pour chaque profession, par voie réglementaire.

Art 28, L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, **nommé à un emploi public**, est tenu d'en **informer, dans la quinzaine**, l'administration aux fins **d'annulation de l'autorisation** qui lui a été **initialement** délivrée. En cas d'exercice à titre **individuel**, l'infirmier doit procéder à la **fermeture immédiate** de son local professionnel.

Lorsqu'il s'agit d'un **salarié**, il doit en **informer** dans le délai prévu à l'alinéa ci-dessus l'administration aux **fin**s **d'annulation** de l'autorisation qui lui a été délivrée pour exercer en cette qualité.

Tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une **année**, doit adresser, dans la **quinzaine**, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été délivrée.

Lorsqu'il s'agit d'un infirmier exerçant à titre **individuel**, il doit **procéder** à la **fermeture** immédiate de son local professionnel, sans préjudice.

Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration que **l'infirmier** autorisé à exercer dans le **secteur privé** est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait, notamment, d'une **infirmité** ou d'un **état pathologique sévère** ou **chronique** rendant **dangereux** l'exercice de sa profession pour lui-même ou pour ses patients, l'autorisation peut lui être **retirée** à titre **temporaire** ou **définitif** par l'administration.

Le **retrait** de l'autorisation est prononcé après **examen** de **l'infirmier** concerné par une commission composée de **trois médecins** experts spécialistes, dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressé ou, s'il en est incapable, par un membre de sa famille

Lorsque l'infirmier se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa est un salarié, l'autorisation l'exercice peut lui être retirée conformément au 2ème alinéa, suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.

En cas de **retrait** à titre **temporaire** de l'autorisation, la **reprise** de l'exercice de la profession ne peut avoir lieu **qu'après** avis de la commission prévue au 2ème alinéa.

La **reprise** de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à **deux ans**, est soumise à une **nouvelle autorisation**.

Tout infirmier **autorisé** à exercer l'une des professions infirmières polyvalentes et en gériatrie sous la forme **libérale**, doit l'exercer **personnellement**

Il doit disposer d'un local professionnel, ou élire domicile dans le local professionnel d'un infirmier dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux infirmiers ne doit comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle de l'une des parties.

Toutefois, il peut accomplir les actes de sa profession, soit aux **domiciles** de ses patients, soit dans des lieux **d'hébergement** de groupements d'enfants, de jeunes, de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques

Art 33, Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une **plaque indicatrice** répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut comporter que le : prénom et nom de l'infirmier concerné, son titre ou diplôme : avec son origine et la profession, ainsi que les références de l'autorisation d'exercice.

En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes indications pour chacun des associés

Les infirmiers doivent afficher, de manière apparente et lisible, le **tarif** des **actes** infirmiers et des prestations qu'ils fournissent dans les lieux d'accueil ou dans la salle d'attentes au sein de leurs locaux.

Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme

Art 34, Tout infirmier doit exercer sa profession **exclusivement** à l'adresse où il a élu **domicile** professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.

L'infirmier autorisé à exercer doit souscrire une **police d'assurance** couvrant la **responsabilité civile** et **professionnelle**, Il doit en **déposer copie** auprès de **l'autorité gouvernementale** compétente et procéder au même dépôt lors de chaque renouvellement de ladite police.

Il est interdit à l'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, en vertu de la présente loi, d'exercer sa profession à titre commercial.

Il est, également, interdit à l'infirmier de faire de la propagande et de la publicité en sa faveur ou en faveur de tiers par tous moyens directs ou indirects destinés à la publicité et à la propagande.

Il est, également, interdit aux personnes physiques et normales d'exploiter les locaux, autorisés pour l'exercice en vertu de la présente loi dans le secteur privé, et les infirmiers exerçant dans les secteurs privé et public pour la propagande et la publicité.

Les Remplacements

En cas d'absence **temporaire**, l'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire **remplacer**, pendant une **durée maximum de soixante (60) jours**, par un confrère remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une déclaration préalable à l'administration.

Le **remplacement** dont la durée excède **soixante (60) jours** doit faire l'objet d'une **autorisation** préalable de l'administration, **délivrée** à l'infirmier désirant se faire remplacer et comportant le nom du remplaçant et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour le remplaçant pendant ladite durée.

La **durée du remplacement ne peut être supérieure** à une **année continue**, sauf **dérogations exceptionnelles** accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, l'infirmier qui exerce dans le secteur public peut, durant la période de son congé administratif annuel, assurer le remplacement de l'un de ses confrères exerçant sa profession dans le secteur privé

L'infirmier concerné ne peut assurer le remplacement qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'administration dont il relève.

En cas de **décès** d'un **infirmier** autorisé à **exercer** sous la **forme libérale** et à titre **individuel**, ses ayants-droit peuvent, sur **autorisation** de l'administration, confier la **gestion** du local professionnel, pour une période de **deux années**, à une personne **remplissant** les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi. Passé **ce délai**, l'**autorisation** devient **caduque** et le local professionnel **doit être fermé**.

Toutefois, lorsque le conjoint ou **l'un des enfants** de l'infirmier **décédé** poursuit des études préparant à un **diplôme** permettant l'exercice de l'une des professions infirmières polyvalents et en

gériatrie, l'**autorisation** prévue au premier alinéa, peut être **renouvelée annuellement**, jusqu'à **expiration** de la **durée** réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme

La période du **renouvellement** commence à courir à compter de la **date d'expiration** des **deux années** visées au premier alinéa ci-dessus.

Le Régime De Représentation

A titre **transitoire** et en attendant la création d'un **Ordre professionnel**, les infirmiers autorisés à exercer dans le secteur privé peuvent se constituer en une **association professionnelle nationale**, régie par les dispositions du dahir n 1-58-376 du 3 jourada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association.

Les statuts de l'**association nationale** sont soumis à l'**administration**, qui s'assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.

L'association professionnelle nationale a pour objet

-  D'assurer la **sauvegarde** des principes et traditions de **moralité**, de **dignité** et **d'abnégation** qui font l'honneur de la profession, en faisant sorte que l'infirmier jouisse de la compétence et de la probité
-  De veiller au **respect** par ses **membres** des **lois**, règlement et usages qui régissent l'exercice de la profession
-  D'assurer la **gestion** de son **patrimoine** et de défendre les intérêts moraux et professionnels des professions infirmières
-  De **représenter** les **professions** infirmières auprès de l'administration et de contribuer, à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de soins infirmiers
-  De **donner** son **avis** sur les **sujets** qui lui sont soumis par l'administration, notamment ceux relatifs aux professions infirmières et de faire toute proposition y afférente
-  De **contribuer**, sous la **supervision** des **établissements d'enseignement supérieur, des établissements de formation professionnelle ou des associations professionnelles** et de l'Ordre **national** des **médecins** et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, à l'organisation des cycles de formation continue en faveur des infirmiers.

Des Sanctions

Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions infirmières

1. Toute personne qui, **non munie** d'un **titre** ou **diplôme** permettant **l'exercice** de la profession d'infirmier, accomplit dans le secteur privé les actes de ladite profession.
2. Toute personne qui, **sans l'autorisation**, prend part habituellement à l'accomplissement d'actes des professions infirmières. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études infirmières, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers.
3. Tout infirmier fonctionnaire, qui **exerce** la profession d'infirmier dans le **secteur privé**, en **violation** des dispositions du 2ème alinéa.
4. Tout infirmier qui **continue** à **exercer** sa profession après **retrait** de **l'autorisation** qui lui a été délivrée.
5. Tout infirmier qui **reprend l'exercice** de sa profession, en **violation** des dispositions du dernier alinéa.
6. Tout infirmier qui **change** de **mode d'exercice** de la profession **sans** en **avoir obtenu l'autorisation**.
7. Tout infirmier **autorisé** à exercer dans le **secteur privé** qui, nommé à un **emploi public**, **ne procède pas à la fermeture** de son local professionnel ;
8. Tout infirmier qui assure un **remplacement**, en **violation**.
9. Tout infirmier qui **assure** la **gérance** d'un local professionnel **sans** en avoir obtenu **l'autorisation**.
10. Tout infirmier autorisé à exercer dans le **secteur privé** qui accomplit des actes professionnels, en **violation** des **dispositions**.

L'exercice illégal de l'une des professions infirmières est peni :

- ✓ Dans les cas prévus aux sanctions 1 et 2 d'une peine d'emprisonnement de **3 mois à 2 ans** et d'une amende de **10.000 à 50.000** dirhams

- ✓ Dans le cas prévu au sanction 4, d'une peine d'emprisonnement d'un **an** à **2 ans** et d'une amende de **50.000** à **100.000** dirhams
- ✓ Dans le cas prévu à la sanction 5, d'une peine d'emprisonnement de **3 mois** à **deux ans** et d'une amende de **5 000** à **20.000** dirhams si le retrait de l'autorisation est définitif, et d'une amende de **5.000** à **20.000** dirhams si le retrait est provisoire et que l'infirmier concerne a pu se rétablir pour reprendre son travail
- ✓ Dans le cas prévu à la sanction 7, d'une amende de **50.000** à **100.000** dirhams
- ✓ Dans le cas prévu à la sanction 10, d'une peine d'emprisonnement de **3 mois** à **2 ans** et d'une amende de **5.000** à **20.000** dirhams
- ✓ Dans les cas prévus aux sanctions 6 et 9, d'une peine d'emprisonnement d'un **mois** à **3 mois** et d'une amende de **5.000** à **10.000** dirhams
- ✓ Dans le cas prévu à la sanction 8, d'une amende de **10.000** à **20.000** dirhams
- ✓ Sous réserve en cas **d'absence temporaire d'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale**, est puni d'une amende de **10.000** à **20.000** dirhams tout infirmier titulaire d'un local professionnel d'infirmierie, autorisé à exercer dans le secteur privé, qui permet à un infirmier du secteur public, d'accomplir des actes de sa profession dans le local professionnel dont il assure la gestion ou la direction
- ✓ Est **puni** d'une amende de **5.000** à **10.000** dirhams, tout infirmier qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans obtention d'une autorisation de l'administration
- ✓ L'administration procède, à titre **conservatoire**, en attendant le prononcé du **jugement**, à la **fermeture** du local professionnel jusqu'à l'**obtention** de ladite **autorisation** par l'infirmier concerné
- ✓ Est puni d'une amende de **1200** à **4.000** dirhams, tout infirmier **autorisé à exercer dans le secteur privé** en qualité de salarié qui **omet**, en cas de **changement d'employeur**, d'en faire une déclaration.
- ✓ Est punie d'une amende de **5.000** à **10.000** dirhams, toute infraction aux dispositions de l'art 33.

Après lecture des articles relatifs à l'inspection prévue par la présente loi et des sanctions résultant du refus par le professionnel de se soumettre à cette mesure avant son entame par la commission, est puni d'une amende de **10.000** à **50.000** dirhams, tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l'art 24 et/ou d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois,

Le président du tribunal, saisi à cette fin par l'autorité gouvernementale compétente, peut ordonner la fermeture en urgence du local professionnel dans l'attente du prononcé du jugement de la juridiction saisie.

Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer l'administration conformément aux dispositions de l'art 28.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20,000 à 50.000 dirhams, tout infirmier qui exploite un local professionnel présentant un danger grave pour les patients ou la population.

Dans ce cas, le président du tribunal peut, à la demande de l'administration compétente, ordonner la fermeture immédiate du local dans l'attente du prononcé du jugement de la juridiction saisie

L'usage d'un titre **attaché** à l'une des professions infirmières, par une personne non titulaire d'un titre ou diplôme correspondant, est constitutif de l'infraction d'usurpation de titre et puni des peines prévues par le code pénal

Les **infirmiers condamnés** pour des **faits** qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être condamnés à une **interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmier**

Les **condamnations** prononcées à **l'étranger** pour l'un des faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.

Est puni d'une amende de **50.000 à 100.000** dirhams quiconque emploie un infirmier comme salarié et lui impose des règles susceptibles de limiter son indépendance professionnelle.

Est puni d'une amende de **5.000 à 10.000** dirhams tout infirmier salarié qui **accepte de limiter son indépendance professionnelle**.

Est punie d'une amende de **5.000 à 10.000** dirhams toute infraction aux dispositions Art 31

En cas de récidive de l'une des **infractions** prévues au présent titre, le montant de l'amende es porté au double de même que la durée de la peine **d'emprisonnement** prononcés pour la première infraction, et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure, en cas de récidive, à **six (6) mois**

Est en état de récidive, au sens de la présente loi quiconque ayant été condamné par une décision irrévocable pour l'une des infractions prévues par la présente loi, a commis une infraction identique moins de **cinq (5) ans** après l'expiration de cette peine ou sa prescription.

Dispositions Diverses Et Transitoires

Peuvent accomplir, en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin et après obtention d'une autorisation administrative, les actes de la profession d'infirmier dont la liste sera fixée par voie réglementaire :

- ✓ Les personnes titulaires du diplôme de technicien spécialisé dans l'une des filières d'infirmiers, délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé ;
- ✓ Les personnes titulaires du diplôme d'adjoint de santé breveté, du diplôme de technicien **option** infirmier auxiliaire, ou du diplôme de qualification professionnelle **option** aide-soignant
- ✓ Les personnes ayant appartenu, dans les services du ministère de la santé, au cadre des aides sanitaires ainsi que les personnes ayant appartenu à un cadre similaire dans les services de santé des **Forces Armées Royales** ;
- ✓ Les aides-soignants en activité dans le cadre du salariat à la date d'entrée en vigueur de la loi

Par dérogation aux conditions d'exercice la profession et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer l'une des professions infirmières les personnes titulaires du **diplôme de technicien spécialisé** dans l'une des filières **d'infirmiers**, délivré par un établissement de formation professionnelle privé autorisé

L'exercice de toute autre profession infirmière, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi, sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un diplôme donnant à son détenteur le droit d'exercer cette profession dans le pays qui l'a délivré, dûment authentifié et assorti du baccalauréat.

La durée de la formation pour l'obtention dudit diplôme ne peut être **inférieure à trois (3) ans**.